

Số: 41/QCĐG –DA

Long An, ngày 21 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 26/06/2024;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25/2025/HĐDV-ĐGTS ký ngày 28/02/2025 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung (lần 1) ký ngày 21/03/2025 giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á ban hành Quy chế cuộc đấu giá với các quy định như sau:

PHẦN I

Thông Tin Về Tài Sản

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá

- Tên người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.
- Địa chỉ: Số 315, Quốc lộ 1A, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

- Tên tổ chức hành nghề đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.
- Địa chỉ: Số 165 QL 1A, Phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An.
- Chi nhánh Tiền Giang: Số 496/5 ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

3.1 Tài sản đấu giá:

Cho thuê Quyền khai thác khu thức ăn nhanh - bách hoá để cung cấp dịch vụ tại Tầng 1 dãy nhà N1 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang (số 315 ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Diện tích 175 m², thời gian cho thuê 24 tháng. Phạm vi kinh doanh, sử dụng: Cung cấp thức ăn nhanh, bách hoá (Không được trực tiếp nấu, nướng, chế biến thức ăn tại khu này); không được kinh doanh các mặt hàng bị cấm; không bán rượu bia, thuốc lá. Giá khởi điểm cho thuê 194.850.000 đồng/tháng.

3.2. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm (24 tháng): 4.676.400.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác có liên quan (điện, nước...)

4. Hồ sơ pháp lý của tài sản

- Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá tài sản;

- Biên bản thương thảo hợp đồng;
- Thông báo số 82/TB-BVĐKTG ngày 21/01/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang về việc thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;
- Thông báo số 140/TB-BVĐKTG ngày 19/02/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang về việc kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;
- Quyết định số 230/QĐ-BVĐKTG ngày 21/3/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá lại lần 2.

PHẦN II

Kế Hoạch Tổ Chức Đấu Giá

- 1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá**
 - Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/04/2025.
- 2. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng tài sản đấu giá**
 - Từ 08 giờ 00 phút ngày 02/04/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/04/2025.
 - Địa điểm: Liên hệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang; Địa chỉ: Số 315, Quốc lộ 1A, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để được hướng dẫn xem tài sản (Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á và Chi nhánh Tiền Giang để lấy giấy giới thiệu).
- 3. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá**
 - Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/04/2025.
 - ❖ **Lưu ý:** Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “**Phát Sinh Có**” trong tài khoản Ngân hàng của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á đến 16 giờ 30 phút ngày 09/04/2025.
- 4. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá**
 - Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 14/04/2025.
 - Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á – Chi nhánh Tiền Giang; Địa chỉ: Số 496/5 ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- 5. Địa chỉ bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá**
 - Liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á; Địa chỉ: Số 165 QL 1A, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An.
 - Liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á- Chi nhánh Tiền Giang; Địa chỉ: Số 496/5 ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
 - Điện thoại: 0937 27 00 79 – 0932 495 146.

PHẦN III

Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá

- 1. Điều kiện, cách thức đăng ký và hồ sơ tham gia đấu giá**
 - a. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:**
 - Tổ chức, cá nhân (hộ kinh doanh) đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân (hộ kinh doanh) đăng ký tham gia đấu giá không thuộc những trường hợp quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 và khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024.

❖ Các trường hợp không được tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024) bao gồm:

- Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

❖ Các trường hợp không được tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024) bao gồm:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản uỷ quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Các điều kiện khác kèm theo:

+ Tổ chức, cá nhân (hộ kinh doanh) có giấy phép kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống, bán căn tin, bách hoá còn hoạt động;

+ Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong việc kinh doanh ăn uống, bán căn tin, bách hoá (kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá trở về trước) chứng minh bằng hợp đồng đã thực hiện;

+ Có ít nhất 01 hợp đồng thuê kinh doanh ăn uống, bán căn tin, bách hoá với tổng giá thuê của các hợp đồng phải tương đương với giá khởi điểm từ 12 tháng trở lên của tài sản đưa ra đấu giá;

+ Trang thiết bị, công cụ: Công cụ, thiết bị phòng cháy chữa cháy (bình chữa cháy) tại chỗ;

+ Năng lực tài chính: Có báo cáo tài chính của năm gần nhất hoặc giấy nộp thuế của 03 tháng gần nhất;

+ Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực;

+ Nhân sự: Đảm bảo nguồn nhân sự có lý lịch rõ ràng có hợp đồng lao động, đủ năng lực hành vi dân sự, có trang phục riêng của đơn vị bách hoá.

b. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh và đóng dấu của tổ chức theo quy định, người đại diện theo pháp luật có thể trực tiếp nộp đơn và hồ sơ đăng ký hoặc phân công người của tổ chức đến nộp. Người được phân công phải có giấy tờ chứng minh được mình là người được tổ chức phân công, được giới thiệu đến nộp hồ sơ.

- Hồ sơ nộp gồm:

+ 01 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (bản chính theo mẫu);
+ 02 Bản sao có chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh;
+ 02 Bản sao có chứng thực hợp đồng đã thực hiện;
+ 02 Bản sao có chứng thực giấy CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc chủ hộ kinh doanh, người đi nộp thay (nếu có);

+ 02 Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính của năm gần nhất hoặc giấy nộp thuế của 03 tháng gần nhất;

+ 02 Bản hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm, trang thiết bị, công cụ và nhân sự (hoặc giấy cam kết sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trang thiết bị, công cụ và nhân sự khi trúng đấu giá);

+ 02 Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực.

(***Lưu ý:** Các loại giấy tờ cung cấp là bản sao có chứng thực không quá 01 tháng).

c. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá đấu giá liên hệ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á; địa chỉ: Số 165 QL 1A, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An và Chi nhánh Tiền Giang; địa chỉ: Số 496/5 ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và xem các quy định liên quan đến việc đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ mời tham gia đấu giá điền các thông tin vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá, đóng tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

2. Thủ tục tham gia đấu giá

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính giấy CCCD, giấy nộp tiền đặt trước bản chính hoặc bản photo nộp lại cho Doanh nghiệp. Người tham gia đấu giá phải trực tiếp tham gia phiên đấu giá tài sản, nếu không trực tiếp tham gia thì phải có giấy ủy quyền cử người đại diện hợp pháp của mình thay thế.

3. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước tham gia đấu

a. Người tham gia đấu giá phải đóng tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, cụ thể là:

- Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: **200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).**

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: **900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng).**

b. Phương thức nộp tiền: Nộp tiền bằng chuyển khoản vào **TK Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á. Số tài khoản: 0701 0493 0075 tại Ngân hàng Sacombank – CN Long An**. Phí ngân hàng chuyển tiền, nhận lại tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu.

c. **Nội dung nộp:** <Họ tên tổ chức, cá nhân> nộp tiền đặt trước đấu giá Khu Bách hoá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.

* **Lưu ý:** Người tham gia đấu giá không gộp phiếu chuyển tiền chung với người tham gia đấu giá khác, không nộp thay cho người cùng tham gia đấu giá tài sản đó, phiếu nộp tiền sai quy định nếu bị phát hiện coi như không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

4. Xử lý tiền đặt trước, điều chỉnh thông tin người đăng ký

a. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

b. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc, tiền ký quỹ để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c. Trong trường hợp người tham gia đấu giá không mua được tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời hạn là 03 ngày làm việc sau khi kết thúc cuộc đấu giá và không tính lãi suất (Nếu không vi phạm quy chế cuộc đấu giá).

d. Điều chỉnh tên, thông tin người tham gia đấu giá: Mọi sự điều chỉnh tên, thông tin người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết trong thời gian đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

5. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b. Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìem giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

e. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

Tiền đặt trước của người tham đấu giá bị mất quy định trong các trường hợp trên thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

6. Nội quy phòng đấu giá

a. Người đăng ký tham gia mua tài sản đấu giá phải có mặt đúng giờ, mọi trường hợp đến muộn sau khi đấu giá viên kết thúc việc điểm danh sẽ không được tham gia phiên đấu giá và coi như tự ý từ bỏ.

b. Chỉ cho phép 01 (một) người trực tiếp đăng ký đấu giá hay 01 (một) người được ủy quyền đấu giá vào phòng đấu giá. Trường hợp có sự thay đổi người được ủy quyền tham gia đấu giá phải thông báo ngay cho Đấu giá viên biết để điều chỉnh trước khi phiên đấu giá diễn ra.

c. Người tham gia đấu giá phải giữ gìn trật tự, không gây ồn ào, không sử dụng điện thoại gây mất trật tự, không được tự ý rời khỏi phòng khi đang tổ chức đấu giá, không được trao đổi với người tham gia đấu giá khác, nếu phát hiện các hành vi gian dối hoặc vi phạm sẽ bị Đấu giá viên xử lý theo quy định.

d. Không sử dụng bia, rượu và các chất kích thích trong thời gian diễn ra phiên đấu giá. Những người có mùi bia rượu, sử dụng ma túy, các chất kích thích khác, đang ở trạng thái say xỉn, không làm chủ được hành động của mình không được vào phòng đấu giá và không được tham gia đấu giá.

e. Người tham gia đấu giá, khách mời không được quay phim, chụp hình, ghi âm trong phòng tổ chức đấu giá.

f. Các quy định, trình tự, thủ tục và các vấn đề khác liên quan đến từng phiên đấu giá áp dụng theo quy chế từng cuộc đấu giá tài sản cụ thể và các văn bản pháp luật quy định.

7. Một số điều cần lưu ý

a. Trong thời gian tổ chức việc đấu giá, nếu người có tài sản đấu giá hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền có văn bản yêu cầu dừng cuộc đấu giá theo quy định của pháp

luật thi Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á sẽ hoàn trả tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ lại cho người đăng ký tham gia đấu giá và không tính lãi suất của khoản tiền đó.

b. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm xem xét kỹ về tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý của tài sản, quy chế cuộc đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á trước thời điểm diễn ra cuộc đấu giá để được giải đáp. Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến cuộc đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định trong hồ sơ cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến cuộc đấu giá không quá 15 phút.

PHẦN IV

Thực Hiện Đấu Giá

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- **Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá (Không hạn chế số vòng đấu).
- **Phương thức đấu giá:** Phương thức trả giá lên.

3. Bước giá và giá trả:

Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá: **1.000.000 đồng/tháng**. Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm/tháng + Bước giá x N (N là số tự nhiên bắt đầu từ 1,2,3...).

4. Cách thức trả giá

- Vòng 1: Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình (Giá trả = Giá khởi điểm/tháng + tối thiểu 01 bước giá). Hết thời gian ghi phiếu (*thời gian ghi phiếu tối đa là 5 phút*), người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Từ vòng 2 trở đi: Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá trước đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề. Giá trả từ vòng 2 trở đi phải bằng (Giá trả = Giá cao nhất ở vòng đấu giá trước liền kề + tối thiểu 01 bước giá). Từ vòng 02 trở đi người tham gia đấu giá nếu không muốn tham gia đấu giá tiếp có quyền xin rút (*Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá, nội dung “Giá trả: Xin không tham gia trả giá hoặc Xin rút”*).

❖ **Lưu ý:**

- **Phiếu trả giá hợp lệ:** Phiếu trả giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á phát hành in sẵn (theo mẫu), phiếu trả giá phải được ghi đầy đủ rõ ràng các thông tin có giá trả phải hợp lệ theo quy định, ký tên và ghi rõ họ tên trong tờ phiếu trả giá, số tiền ghi bằng số và bằng chữ phải khớp nhau (Trường hợp không khớp nhau thì lấy số tiền ghi bằng chữ), phiếu nộp đúng thời gian quy định.

- **Phiếu trả giá không hợp lệ:**

+ Phiếu trả giá không phải do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á phát hành in sẵn (theo mẫu), phiếu trả giá không được ghi đầy đủ rõ ràng các thông tin có giá trả không hợp lệ theo quy định, số tiền ghi bằng số và bằng chữ không rõ ràng không có ý nghĩa, không ký tên và ghi rõ họ tên trong tờ phiếu trả giá, phiếu nộp sau thời gian quy định.

+ Phiếu trả giá không hợp lệ thì không được xét kết quả trả giá. Người ghi phiếu không hợp lệ xem như vi phạm Quy chế cuộc đấu giá và không được tiếp tục tham gia đấu giá.

5. Công bố người trúng đấu giá

- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá. Giá trúng đấu giá (24 tháng) = Giá trúng đấu giá/tháng x 24 tháng.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó trả có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

6. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận và từ chối kết quả trúng đấu giá

a. Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

b. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

7. Truất quyền tham gia đấu giá

Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có các hành vi sau:

a. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia dự phiên đấu giá;

b. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

e. Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

f. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

h. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

i. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

PHẦN V

Những Quy Định Đối Với Người Trúng Đấu Giá

1. Việc ký hợp đồng:

- Hợp đồng thuê khu thức ăn nhanh - bách hóa được ký kết giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang với người trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá;

- Sau thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, người trúng đấu giá không đến Bệnh viện thương thảo và ký hợp đồng thuê khu thức ăn nhanh - bách hóa xem như người trúng đấu giá từ chối quyền trúng đấu giá, vi phạm việc giao kết hợp đồng thuê khu thức ăn nhanh - bách hóa nên sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

2. Nội dung người trúng đấu giá thực hiện:

- Trường hợp tiền đặt trước nhiều hơn hoặc bằng 02 tháng tiền thuê tài sản theo kết quả trúng đấu giá thì Bệnh viện giữ toàn bộ số tiền đặt trước này làm tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng;

- Trường hợp tiền đặt trước ít hơn 02 tháng tiền thuê tài sản theo kết quả trúng đấu giá thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp thêm một khoản tiền ký quỹ cộng với khoản tiền đặt trước sao cho đủ 02 tháng thuê tài sản theo kết quả trúng đấu giá. Số tiền này được Bệnh viện thu giữ suốt quá trình thực hiện hợp đồng (số tiền này là tiền ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng thuê tài sản đấu giá). Nếu hết thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng thì xem như người trúng đấu giá từ chối quyền trúng đấu giá, vi phạm việc giao kết hợp đồng nên sẽ không được nhận lại tiền đặt trước;

- Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng mà bên thuê tài sản không vi phạm các quy định trong hợp đồng thì số tiền ký quỹ được bên có tài sản trả lại sau khi thanh lý hợp đồng;

- Không được chuyển nhượng hợp đồng này cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bệnh viện;

- Điều khoản cấm chuyển nhượng hợp đồng:

+ Người trúng đấu giá cam kết không chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bệnh viện;

+ Việc vi phạm điều khoản này sẽ dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng và yêu cầu người trúng đấu giá bồi thường mọi thiệt hại phát sinh (nếu có);

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, người trúng đấu giá phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực;

- Người trúng đấu giá phải thực hiện đúng theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Nộp tiền thuê khu thức ăn nhanh - bách hóa hàng tháng đủ, đúng thời hạn;

- Thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Bệnh viện;

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy (có phương tiện phòng cháy tại chỗ), đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm tra định kỳ. Khu thức ăn nhanh - bách hóa phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xung quanh;

- Chịu trách nhiệm giải quyết, bồi thường các trường hợp xảy ra về vệ sinh an toàn thực phẩm (nếu có);

- Khu thức ăn nhanh - bách hóa phải có bảng niêm yết giá cả, giá trên phải được Bệnh viện chấp thuận trước mỗi kỳ 06 tháng;

- Không được phép bán rượu, bia, thuốc lá, chất cấm khác, không lắp đặt hệ thống âm thanh, tổ chức karaoke và các hình thức kinh doanh khác;

- Nhân viên làm việc có ký kết hợp đồng lao động, có quản lý sơ yếu lý lịch, khám sức khỏe định kỳ. Nhân viên ăn mặc lịch sự, giao tiếp hòa nhã, đúng mực, chấp hành tốt nội quy, quy định của Bệnh viện;

- Giữ vệ sinh chung tại khu thức ăn nhanh - bách hóa và khu vực lân cận xung quanh, tự túc hoặc thuê nhân viên thu gom, đóng gói, đưa rác thải sinh hoạt và chất đốt đến nơi tập trung rác của Bệnh viện. Người trúng đấu giá phải thực hiện lọc chất thải, không được để chất thải của khu thức ăn nhanh – bách hóa thoát xuống hệ thống thoát nước. Trường hợp người trúng đấu giá để chất thải của khu thức ăn nhanh – bách hóa thoát xuống hệ thống thoát nước gây tắc nghẽn thì người trúng đấu giá có trách nhiệm tự khắc phục việc tắc nghẽn trên;

- Không cho người giao hàng và nhân viên của khu thức ăn nhanh - bách hóa chạy xe vào đường nội bộ của Bệnh viện;

- Tài sản được bệnh viện trang bị cho khu thức ăn nhanh - bách hóa phải được giữ gìn, bảo quản, nếu mất phải bồi thường;
- Bàn, ghế, dụng cụ tại khu thức ăn nhanh - bách hóa phải thường xuyên sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện cho việc ăn uống;
- Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Ban giám đốc Bệnh viện, thực hiện việc buôn bán thức ăn, nước uống đúng quy định;
- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan;
- Sử dụng khu thức ăn nhanh - bách hóa đúng mục đích sử dụng, đúng vị trí, diện tích và quy hoạch của Bệnh viện. Không được tự ý thay đổi hiện trạng khu thức ăn nhanh - bách hóa. Trường hợp cần lắp đặt thêm thiết bị hoặc sửa chữa phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của bệnh viện;
- Hàng tháng sau khi có giấy thông báo tiền điện, nước, người trúng đấu giá đóng tiền điện, nước đã sử dụng bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện hoặc chuyển khoản;
- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thu gom, xử lý phế thải mỗi tháng 02 lần trong các hố ga ở khu thức ăn nhanh - bách hóa;
- Trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện đúng nội dung hợp đồng:
 - + Lần 01: Bệnh viện lập biên bản nhắc nhở.
 - + Lần 02: Bệnh viện lập biên bản phạt và phải nộp tiền phạt cho Bệnh viện (số tiền phạt là 5.000.000 đồng).
 - + Lần 03: Bệnh viện lập biên bản chấm dứt hợp đồng thuê khu thức ăn nhanh - bách hóa và người trúng đấu giá không được nhận lại tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng, đồng thời không được tham gia đấu giá thuê khu thức ăn nhanh - bách hóa của Bệnh viện trong lần kế tiếp.
- Bệnh viện có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê khu thức ăn nhanh - bách hóa trước thời hạn với người trúng đấu giá một trong các trường hợp sau:
 - + Nộp tiền thuê khu thức ăn nhanh - bách hóa hàng tháng trễ hạn quá 15 ngày.
 - + Không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng mà Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của người trúng đấu giá hết hiệu lực.
 - + Không thu gom, xử lý phế thải mỗi tháng 02 lần trong các hố ga ở khu vực khu thức ăn nhanh - bách hóa.
 - + Không lọc chất thải hoặc để chất thải của khu thức ăn nhanh - bách hóa thoát xuống hệ thống thoát nước gây tắc nghẽn mà người trúng đấu giá không tự khắc phục được hoặc thường xuyên gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước.
 - + Người trúng đấu giá không thực hiện đúng theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
- Người trúng đấu giá bị chấm dứt Hợp đồng thuê khu thức ăn nhanh - bách hóa trước hạn không được tham gia đấu giá thuê khu thức ăn nhanh - bách hóa lần liền kề và không được nhận lại tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng.

PHẦN VI
Phạm Vi Áp Dụng

1. Quy chế cuộc đấu giá này áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25/2025/HDDV-ĐGTS ký ngày 28/02/2025 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung (lần 1) ký ngày 21/03/2025 giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.

2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá này các bên tham gia tuân thủ theo các quy định trong Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các quy định của pháp luật khác có liên quan.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Vũ